Về căn nhà số 778/24 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận được mua năm 1995 với giá đất là 59 lượng vàng SJC và đã xây hết 500.000.000 đồng vào năm 1996. Mọi giấy tờ mua bán đều đứng tên bà Vân. Bà Vân cũng xuất trình các giấy tờ thể hiện ông Minh, bà Vàng đã chuyển tiền để bà Vân mua đất, xây nhà này.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Xác định quyền sở hữu đối với ngôi nhà số 778/24.

Tình tiết bổ sung

Quá trình giải quyết vụ án, bà Vân còn đưa ra một giấy vay nợ. Người vay là vợ chồng bà Vân, ông Hải. Người cho vay là ông Minh, bà Vàng là bố mẹ đẻ của bà Vân hiện đang sinh sống tại Mỹ. Số tiền vay là 40.000 USD tương đương với 100 lượng vàng SJC. Ông Hải thừa nhận chữ ký của mình và thời điểm ký đúng như trong giấy vay tiền này tức là vào ngày 1/4/1993. Tuy nhiên ông Hải cho rằng giấy này là giả tạo vì lúc đó ông đang làm cán bộ cơ quan nhà nước sợ không thể giải trình được về tài sản của mình nên viết giấy này để đối phó với cơ quan và người quen.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Quan điểm của bạn về việc giải quyết khoản tiền nợ 40.000 USD?

Tình tiết bổ sung

Tòa án nhân dân quận P thụ lý giải quyết vụ án đã không đưa bà Vàng vào tham gia tố tụng. Tại phiên tòa, Luật sư của bị đơn cho rằng đây là sự vi phạm tố tụng nghiêm trọng vì khi giải quyết ly hôn giữa ông Hải, bà Vân thì cũng phải giải quyết luôn cả 3 mối quan hệ hôn nhân, con cái và tài sản mới bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các đương sự. Luật sư của bị đơn đề nghị TAND quận P phải chuyển hồ sơ lên TAND TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền vì tài sản có liên quan đến người ở nước ngoài.

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Quan điểm của Luật sư bị đơn có cơ sở pháp lý hay không?

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Nếu bạn bảo vệ quyền lợi cho ông Hải, hãy đưa ra phương án bảo vệ cho ông Hải?

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Đề số 28 (án hôn nhân giữa bà Vân và ông Hải)

Câu 1: anh chị cần trao đổi với bà Vân những vấn đề gì trước khi khởi kiện?

Những vấn đề cần trao đổi trước khi khởi kiện:

- Đề nghị trình bày rõ về những vấn đề dẫn đến mâu thuẫn của hai vợ chồng
- Cung cấp các giấy tờ cần thiết như: Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu gia đình, giấy khai sinh của các con, giấy tờ liên quan đến tài sản của hai vợ chồng…
- Trình bày rõ về các loại tài sản chung cũng như TS riêng của hai vợ chồng, các khoản nợ hay các khoản cho vay nếu có, nguồn gốc của các loại tài sản đặc biệt là đối với hai căn nhà.
- Tìm hiểu về tình cảm của các con đối với bố mẹ cũng như của bố mẹ đối với các con. Yêu cầu về việc nuôi con.

Câu 2: Hãy gúp bà vân viết một đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện phải có

1. Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
2. Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
3. Tên, địa chỉ của người khởi kiện;
4. Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;
5. Tên, địa chỉ của người bị kiện;
6. Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;